



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Arif Rahman Alias Kingkong Bin Suwarno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
2. Nama lengkap : Rendy Umam Alias Keceng Bin Rois Sururi;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Donocilik Lamongan/Kost Jalan Keputih Tegal Bakti Gang II nomor 20 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/kirim parfum;

Para Terdakwa ditahan masing-masing sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM bernama R. Arif Prasetyo, SH., berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI 11AM Alias KECENG Bin ROIS SURURI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) *subsidiar* pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sisa Labfor Nomor 10423/2017/NNF,- berupa tiga buah pipet kaca terdapat sisa Kristal dengan berat netto 0,026 gram warna putih, seperangkat alat hisap untuk sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 2 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I Nomor 37 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, sedangkan para terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

halaman 3 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9623/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO, dkk Nomor: 10423/2017/NNF,- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

---- Bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan

halaman 4 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, sedangkan para terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9623/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO, dkk Nomor: 10423/2017/NNF,- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

---- Bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan diketemukan barang bukti

halaman 5 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9623/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO, dkk Nomor: 10423/2017/NNF,- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Raharjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DP0) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Iwan Susandi, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari

halaman 7 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
 - Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DP0) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO:

- Bahwa Terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI ditangkap oleh saksi Slamet Raharjo dan saksi Iwan Susandi selaku anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;

halaman 8 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa II RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI:

- Bahwa terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI dan terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I Nomor 37 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias

halaman 9 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



KINGKONG Bin SUWARNO di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari SEMONGKO (DP0) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI dan terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: sisa labfor nomor 10423/2017/NNF berupa tiga buah pipet kaca terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,026 gram warna Putih, seperangkat alat hisap untuk sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I Nomor 37 Surabaya melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa para terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9623/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO, dkk Nomor: 10423/2017/NNF,- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

halaman 11 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO dan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I Nomor 37 Surabaya melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

halaman 12 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi SLAMET RAHARJO dan saksi IWAN SUSANDI selaku anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) pipet kaca yang terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan didalam tempat burung yang berada didepan teras rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN dan seperangkat alat hisap untuk sabu yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa M. ARIF RAHMAN di Jalan Bulak Rukem Timur Gang I nomor 37 Surabaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari instansi pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9623/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S,SI, MT, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO, dkk Nomor: 10423/2017/NNF,- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

halaman 13 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby



Ad. 3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa terdakwa M. ARIF RAHMAN Alias KINGKONG Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa RENDI UMAM Alias KECENG Bin ROIS SURURI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib. bertempat dirumah Jalan Bulak Rukem Timur Gang I Nomor 37 Surabaya melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,036 gram tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan menggunakan uang terdakwa M. ARIF RAHMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa RENDI UMAM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari SEMONGKO (DPO) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sisa labfor nomor 10423/2017/NNF berupa tiga buah pipet kaca terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,026 gram warna Putih, seperangkat alat hisap untuk sabu, dikawatirkan disalahgunakan maka, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Arif Rahman Alias Kingkong Bin Suwarno Terdakwa 2. Rendy Umam Alias Keceng Bin Rois Sururi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sisa labfor nomor 10423/2017/NNF berapa tiga buah pipet kaca terdapat sisa kristal dengan berat netto 0,026 gram warna Putih, seperangkat alat hisap untuk sabu, dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 15 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan AGUS HAMZAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

halaman 16 Putusan Pidana No. 75/Pid.Sus/2018/PN Sby